

Redazione e diffusione della normativa aziendale

Tipologia documento:

Linea Guida e Procedura

ID: n° 1_v.01

Ambito di applicazione:

Gruppo

Processo:

Risorse Umane e
Organizzazione /
Organizzazione

Data: 25/11/2022



DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane e dall'Anti Bribery & Corruption management system¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane, oltre che dal Modello di Controllo Interno e Gestione dei rischi sull'Informativa Finanziaria del Gruppo FS Italiane (c.d. Modello 262) e dal Tax Control Framework².

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dai rispettivi Modelli 231 societari.

☒ D.lgs. 231/2001

☐ ABC

¹ Ove adottato dalla Società. Nel rispetto delle proprie peculiarità, Anas SpA ha approvato il proprio modello volontaristico per la prevenzione della corruzione e trasparenza nel cui ambito ha adottato le “Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231”.

² Ove adottato dalla Società.



INDICE

SUMMARY	4
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
SISTEMA ORGANIZZATIVO DI GRUPPO	7
DOCUMENTI ORGANIZZATIVI DI GRUPPO.....	8
DOR DI SOCIETÀ CONTROLLATE DA FS SPA	9
DOCUMENTI NORMATIVI DI GRUPPO	12
DOCUMENTI AI FINI DELLA COMPLIANCE NORMATIVA	12
MODELLI DI GOVERNANCE E POLICY	13
LINEE GUIDA E PROCEDURE	13
ISTRUZIONI OPERATIVE E MANUALI	13
MODELLO DI RECEPIMENTO DEI DOCUMENTI NORMATIVI EMESSI DA HOLDING CON VALENZA DI ATTI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.....	17
MODELLO DI ADOZIONE DI GRUPPO DEI DOCUMENTI NORMATIVI.....	17
ATTI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO	23
COMUNICATI AL PERSONALE.....	24
ALLEGATI.....	28

OGGETTO E TIPOLOGIA DOCUMENTI DI GRUPPO

Il presente documento definisce i criteri, le macro-responsabilità e le modalità di predisposizione e formalizzazione della documentazione aziendale di seguito rappresentata³ e della conseguente comunicazione e diffusione della stessa.

DOCUMENTI ORGANIZZATIVI

**Disposizioni
Organizzative (DO_r)**

Documenti volti a definire o a modificare l'assetto organizzativo e para-organizzativo (es. Comitati, ecc) delle Società, le aree di responsabilità organizzative e ad attribuire / modificare le relative titolarità e/o sedi. Sono anche utilizzati per comunicare l'avvenuta nomina di Presidenti e AD.

**Comunicazioni
Organizzative (CO_r)**

Documenti volti a comunicare l'avvenuta nomina in merito a ruoli previsti *ex lege* (es. Dirigente Preposto, DPO, ecc), componenti dell'ODV, eventuali altri ruoli /unità produttive deliberati dal CdA, nonché a formalizzare e comunicare l'attribuzione di ruoli su progetti in ambito tecnico (es. Referente di Progetto, PM, ecc). Sono anche utilizzati per rappresentare il modello di funzionamento e i correlati ruoli dei sistemi di gestione.

DOCUMENTI NORMATIVI

**Documenti ai fini della
compliance normativa
(MdG)**

Documenti finalizzati a garantire il recepimento /attuazione di normative cogenti o volontaristiche adottate, nell'ambito del Gruppo, dalla Holding e da ciascuna Società del Gruppo che, in aggiunta alle disposizioni di Legge e allo Statuto, sono sovraordinati rispetto al sistema dei documenti aziendali (es. Modello 231 / Modello ABC, ecc).

**Modelli di Governance e
Policy (MdG/PY)**

Documenti che definiscono l'insieme delle macro-responsabilità e interrelazioni tra Holding, Capogruppo di Settore e le altre Società o che regolamentano specifici ambiti della vita aziendale prescrivendo comportamenti e regole di condotta.

**Linee Guida e Procedure
(LG/P)**

Documenti che definiscono l'insieme di linee guida e principi di riferimento relativamente a specifiche materie e/o che definiscono l'insieme di attività, ruoli e responsabilità volte a descrivere il funzionamento dei processi aziendali.

**Istruzioni operative e
Manuali (IO/M)**

Documenti che descrivono le modalità operative e gli strumenti con cui svolgere specifiche attività con riferimento ad un determinato ambito / processo (Istruzioni Operative) o indicano le modalità di utilizzo di strumenti a supporto delle attività di gestione / erogazione di prodotti o servizi (Manuali).⁴

³ In questa sezione è riportata una sintesi dei contenuti di ciascun documento; il dettaglio completo è rappresentato nei singoli paragrafi.

⁴ Sono formalizzati con numerazione autonoma rispetto agli altri documenti normativi.

Atto di recepimento di Polo	Documento emesso dalla Capogruppo di Settore per recepire, in ambito di Polo, i documenti emessi dalla Holding a valenza di Gruppo.
Atto di adozione di Società	Documento emesso dalle singole Società per adottare a livello aziendale i documenti normativi <u>nel caso di applicabilità diretta</u> ⁵ . In particolare, può essere l'adozione di un documento emesso dalla Holding a valenza di Gruppo, dalle Capogruppo di Settore a valenza di Polo, dalle Sub-Holding verso le proprie controllate.

ATTI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Documenti normativi, lettere, pareri, nulla osta, altro	Gli Atti di Direzione e Coordinamento, se espressamente qualificati come tali, sono atti generali di indirizzo, direttive, pareri, modelli di governance e policy, linee guida e procedure attraverso cui viene esercitata, per gli ambiti di competenza, l'attività di direzione e coordinamento della Holding verso le Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA e delle Capogruppo di Settore verso le rispettive Società del Polo.
--	---

COMUNICATI

Comunicati al Personale	Comunicati volti a divulgare norme di comportamento per i dipendenti, ovvero di carattere gestionale e/o amministrativo. Sono diffusi mediante piattaforma intranet.
--------------------------------	--

PROCEDURE AMMINISTRATIVO – CONTABILI

Procedure Amministrativo Contabile (PAC)	Procedure Amministrativo - Contabili volte a regolamentare le attività e i controlli ex L. 262/2005 e s.m.i. sui processi collegati all'informativa economica e finanziaria al fine di prevenire i rischi di una errata/non corretta rappresentazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle altre comunicazioni economiche e finanziarie destinate agli stakeholder e, ove del caso, a presidiare specifici processi aziendali aventi riflessi fiscali (cd. "Pac Fiscalizzate" e "Pac Fiscali").
---	--

SISTEMI DI GESTIONE

Ad integrazione delle tipologie su menzionate, fanno parte del sistema documentale aziendale, i Modelli, i Manuali, le Linee Guida, procedure, le istruzioni operative e altri documenti relativi ai Sistemi di Gestione implementati dalle Società e certificati da Enti Terzi, se presenti, che descrivono linee guida e processi e attività ricomprese in uno specifico campo di applicazione, in conformità ai requisiti delle norme tecniche di riferimento. Tali documenti, che non sono disciplinati nel presente documento, sono redatti e aggiornati dalle competenti funzioni di ciascuna Società del Gruppo e pubblicati in apposite sezioni della intranet.

⁵ Sulle modalità di applicabilità si veda il paragrafo "Modalità di recepimento di Polo e Adozione di Società"

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane SpA.
- Società del Gruppo FS Italiane direttamente e indirettamente controllate, sia italiane che estere (di seguito, "Società del Gruppo").

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

MODALITA' DI RECEPIMENTO E ADOZIONE

- ☐ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☒ Applicabilità con integrazione di processo
- ☐ Applicabilità con adeguamento di processo

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo⁶.

Le Capogruppo di Settore provvedono al recepimento del presente documento a livello di Polo, con dichiarazione a firma del rispettivo AD (Atto di Recepimento di Polo).

Le Capogruppo di Settore, le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA e, successivamente all'atto di recepimento di Polo, le Società del Polo emettono ai fini dell'adozione e nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza **un documento normativo che definisca e disciplini il loro processo interno ad integrazione delle linee guida e attività definite nel presente documento**, anche al fine di prevedere ulteriori regole ed autonomi presidi di controllo, in presenza di proprie aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, le Società del Polo possono modificare le modalità di adozione del documento da parte delle proprie controllate (*es. applicabilità diretta invece che applicabilità con integrazione*).

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

⁶ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile italiano. Italcertifer S.p.A. non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

SISTEMA ORGANIZZATIVO DI GRUPPO

Il Sistema Organizzativo del Gruppo si compone di due categorie documentali:

- **Documenti Organizzativi:** Disposizioni Organizzative (DOOr) e Comunicazioni Organizzative (COOr)
- **Documenti Normativi:** Documenti ai fini della Compliance normativa; Modelli di Governance e Policy; Linee Guida e Procedure; Istruzioni Operative e Manuali. Ad integrazione dei documenti normativi su menzionati, gli atti di Recepimento di Polo e gli Atti di Adozione, sono emessi rispettivamente dalle Capogruppo di Settore e dalle Società del Gruppo per rendere applicabili nel proprio perimetro i documenti emessi, secondo le modalità descritte nel paragrafo “Modello di recepimento di Polo e di adozione di Società”.

Il Sistema Organizzativo è articolato secondo una logica di “*gerarchia delle fonti*” in relazione alle seguenti prospettive:

- la normativa cogente o volontaristica è sovraordinata rispetto alla normativa interna del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- la normativa emanata dalla Holding a valenza di Gruppo è sovraordinata rispetto alla normativa emanata da qualunque altra Società del Gruppo;
- i documenti normativi che rappresentano atti di direzione e coordinamento⁷ della Holding devono essere adottati⁸ dalla Capogruppo di Settore e dalle altre Società su cui la Holding esercita attività di direzione e coordinamento. Se i documenti sono a valenza di Gruppo, le Capogruppo di Settore devono emettere propri Atti di Recepimento per la successiva adozione degli stessi da parte delle Società del Polo;
- i documenti normativi che rappresentano atti di direzione, coordinamento e controllo tecnico – operativo delle Capogruppo di Settore a valenza di Polo⁹ sono sovraordinati rispetto alla normativa emanata dalle Sub-Holding e dalle Società del Polo;
- la normativa emanata dalla Sub-Holding a valenza di Sub-Holding è sovraordinata rispetto alla normativa delle proprie Società controllate;
- in ambito societario, le aree di responsabilità definite mediante Disposizioni Organizzative prevalgono rispetto a quanto definito in materia in precedenti Documenti Normativi¹⁰.

La documentazione organizzativa e normativa deve essere redatta in lingua italiana e tradotta in inglese¹¹ (salvo documenti non applicabili / non rilevanti per le controllate estere che non richiedono la traduzione in inglese). Le Società controllate estere sono tenute a predisporre i documenti organizzativi e normativi sia nella lingua del paese di appartenenza, che in lingua inglese. I *format* dei documenti organizzativi e normativi sono definiti dalla [funzione organizzazione di FS SpA](#) e resi disponibili alle Società del Gruppo.

⁷ Gli atti di direzione e coordinamento sono atti di indirizzo strategico generale e di coordinamento attuativo e finanziario del comune disegno imprenditoriale del Gruppo e sono formulati esclusivamente per iscritto ed espressamente qualificati come tali.

⁸ Qualora una Capogruppo di Settore o altra Società controllata ritenga di non conformarsi all'atto di direzione e coordinamento formulato, a seconda dei casi, dalla Holding o da una Capogruppo di Settore, la stessa dovrà tempestivamente darne motivata comunicazione scritta alla Società che ha formulato il relativo atto.

⁹ Si fa riferimento agli atti di direzione e coordinamento da parte delle Capogruppo di Settore relativamente agli ambiti tecnico-operativi identificati nei rispettivi Regolamenti di Polo.

¹⁰ Resta ferma la necessità di avere un Modello organizzativo allineato e coerente; tuttavia, l'aggiornamento dei Documenti Normativi al variare delle modifiche organizzative e delle aree di responsabilità delle strutture subisce un delay temporale, entro il quale vale il principio della sovranità delle nuove DOOr sui documenti normativi.

¹¹ Relativamente alle DOOr, la traduzione in inglese si riferisce al documento MeR di raccolta delle DOOr emesse e disponibile sulla intranet. Tale documento viene aggiornato, con cadenza mensile, dalla [funzione international integration di FS SpA](#). In caso di difformità prevale il testo nella lingua italiana o del paese che ha emesso il documento.

DOCUMENTI ORGANIZZATIVI DI GRUPPO

Le **Disposizioni Organizzative (DOr)** sono redatte al fine di:

- definire / modificare l'assetto organizzativo della Società mediante l'istituzione/modifica /soppressione di strutture organizzative macro e micro¹². Possono essere formalizzate mediante DOr anche “posizioni” organizzative macro e micro.

In particolare, per i processi trasversali:

- è possibile istituire strutture “micro” solo se ritenute di “particolare rilevanza per la missione aziendale e/o per il Gruppo” e se ricoperte da quadri in possesso degli appositi requisiti richiesti per la copertura di tali posizioni;
 - non è possibile istituire tramite DOr tali strutture micro nel caso in cui non sia individuato il titolare, salvo particolari esigenze condivise preventivamente con la [funzione organizzazione di FS SpA](#).
 - sulla base di specifiche esigenze delle Società, valutate a cura della relativa [funzione organizzazione](#), possono essere altresì istituite strutture “micro” se previste da apposita normativa oppure nel caso ci siano esigenze inerenti alla esaustiva rappresentazione del modello organizzativo della Società o esigenze di rappresentatività territoriale, fermo restando l'attribuzione della titolarità a risorse già inquadrate in area quadri e informando preventivamente la [funzione organizzazione di FS SpA](#) in merito alle relative motivazioni.
- istituire/modificare /sopprimere Comitati e, in caso di particolare rilevanza strategica, Gruppi di Lavoro, *task force* aziendali/intersocietari¹³ ;
 - definire e aggiornare le missioni e le aree di responsabilità dei primi riporti di Presidente e di AD e le aree di responsabilità delle altre strutture organizzative;
 - attribuire/modificare la titolarità¹⁴ e la sede delle strutture organizzative;
 - comunicare i passaggi intersocietari e le uscite dal Gruppo del personale dirigente.

Le DOr sono, inoltre utilizzate per comunicare l'avvenuta nomina di Presidenti e AD da parte del CdA.

Al fine di facilitare l'aggiornamento del sistema SAP con le modifiche organizzative intervenute, per ciascuna DOr viene predisposto, ove necessario, allegato tecnico che dettaglia le variazioni rispetto al precedente assetto organizzativo / delle responsabilità / delle titolarità¹⁵.

Inoltre, per ciascuna DOr che viene formalizzata viene previsto, ove necessario, un *deployment plan*, in cui sono indicati i documenti del Modello Organizzativo correlati da aggiornare per effetto della modifica

¹² Sono definite “macro” le strutture affidate a dirigenti o a quadri in sviluppo e “micro” quelle affidate a quadri. Per le Società estere, le strutture “macro” sono individuate attraverso la pesatura delle posizioni organizzative.

¹³ Negli altri casi i Gruppi di lavoro saranno comunicati tramite e-mail dai primi riporti di P e AD ai diretti interessati, previa condivisione con la funzione organizzazione di Società.

¹⁴ Nel caso di immissione in posizione dirigenziale per una struttura macro, la [funzione organizzazione di FS SpA](#) verifica preliminarmente con la [funzione sviluppo del personale di FS SpA](#) la conclusione dell'iter di immissioni in posizione; nel caso di candidato ad una struttura micro le verifiche sono svolte dalle [funzioni organizzazione e sviluppo delle Società](#).

¹⁵ Tale allegato non è diffuso sulla intranet.

intervenuta; in caso di documenti normativi con Allegato “Riferimenti Organizzativi”, l'allegato dovrà essere aggiornato tempestivamente a valle dell'emissione della DOr.

Le **Comunicazioni Organizzative (COr)** sono redatte al fine di comunicare:

- l'avvenuta nomina in merito a ruoli previsti *ex lege* (es. Datore di lavoro, Dirigente Preposto, DPO, Energy Manager, Mobility Manager, ecc);
- i componenti dell'ODV;
- eventuali altri ruoli / unità produttive deliberate dal CdA;
- formalizzare e comunicare l'attribuzione di ruoli su progetti in ambito tecnico (es. Referente di Progetto, PM, ecc);
- il modello di funzionamento e i correlati ruoli dei sistemi di gestione.

DOR DI SOCIETÀ CONTROLLATE DA FS SPA

Relativamente alle Società controllate, è prevista una preventiva condivisione dei progetti organizzativi societari rilevanti e dei relativi razionali (metriche, logiche, ecc) con la [funzione organizzazione di FS SpA](#), secondo timing e modalità con questa preventivamente condivise.

In particolare, per tutte le DOr relative a variazioni organizzative e attribuzioni di titolarità di 1° e 2° livello di Presidente e AD per le Società direttamente controllate da FS SpA¹⁶ e di 1° livello di Presidente e AD per le Società indirettamente controllate da FS SpA:

- la [funzione organizzazione della Società](#) interessata propone la modifica organizzativa e la condivide, laddove presente, con la Sub-Holding;
- nel caso di Società operanti nei Poli, la proposta della Società / Sub-Holding viene contestualmente inviata alla [funzione organizzazione di FS SpA](#) e, per informativa, alla [funzione organizzazione della Capogruppo di Settore](#);
- nel caso di Società non operanti nei Poli, la [funzione organizzazione di Società](#) trasmette direttamente il documento alla [funzione organizzazione di FS SpA](#);
- la [funzione organizzazione di FS SpA](#) analizza il documento e lo condivide, per i processi trasversali, con i Process Owner di Gruppo competenti, che si avvalgono dei Referenti funzionali di Gruppo, e nel caso di Società estere, anche con la [funzione international integration di FS SpA](#);
- la [funzione organizzazione di FS SpA](#) nel caso di attribuzione / variazione di titolarità, verifica con la [funzione sviluppo del personale di FS SpA](#) l'avvenuta condivisione, laddove previsto, con il Process Owner di Gruppo nell'ottica di famiglia professionale, nonché, in caso di variazioni di titolarità che prevedano l'immissione in posizione dirigenziale di un quadro in sviluppo, il completamento del relativo iter.

¹⁶ E per Enti operanti nell'ambito del Gruppo quale, ad esempio, la Fondazione FS.

È responsabilità delle **funzioni organizzazione di Società**¹⁷ garantire la diffusione all'interno della Società:

- delle proprie DOr, tramite lista di distribuzione definita dalla **funzione organizzazione di FS SpA** alle Società del Gruppo, nonché la pubblicazione sul portale intranet;
- per FS SpA, di tutte le DOr delle altre Società;
- per le Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA di tutte le DOr della Holding e, per le società del Polo, di tutte le DOr della Capogruppo di Settore.

SINTESI ITER ELABORAZIONE E FORMALIZZAZIONE DOR IN FS SPA

alternative	P di FS SpA	definisce	modifiche di struttura e/o aree di responsabilità delle strutture a suo riporto ¹⁸
	AD di FS SpA	definisce	modifiche di struttura e/o aree di responsabilità delle strutture a suo riporto/ istituzione di Comitati / <i>Task Force</i>
	Responsabile primo livello P/AD di FS SpA	propone	modifiche di struttura e/o aree di responsabilità delle strutture dal 2° livello in giù nell’ambito di competenza / istituzione di GdL/ <i>Task Force</i>
	funzione organizzazione di FS SpA	propone	modifiche di struttura e/o aree di responsabilità / istituzione di Comitati / GdL / <i>Task Force</i>
elabora		il documento sulla base degli standard definiti / l’allegato tecnico / il deployment plan	
si attiva e assicura		le verifiche con le strutture interessate, ivi comprese le verifiche gestionali / di sviluppo (relativamente a titolarità e sedi, immissioni in posizione manageriale, assunzioni da mercato, etc) e il consolidamento del documento	
funzione international integration di FS SpA	assicura	la verifica del documento nel caso di Società estere	
	si attiva	per la traduzione, ove necessario, del documento in inglese	
Presidente di FS SpA	firma	il documento per modifiche di struttura e/o aree di responsabilità a suo 1° riporto	
alternative	AD di FS SpA	firma	il documento per modifiche di struttura e/o aree di responsabilità a suo 1° riporto/ istituzione Comitati / <i>Task Force</i>
	Responsabile primo livello P/AD e Responsabile risorse umane e organizzazione di FS SpA	firmano	modifiche di struttura e/o aree di responsabilità strutture dal 2° livello/istituzione GdL / <i>Task Force</i>
	funzione organizzazione di FS SpA	diffonde	il documento mediante e-mail, lo pubblica sulla intranet (ove previsto anche in inglese) e lo archivia

¹⁷ L'attività, laddove previsto, può essere svolta dalla Sub-Holding per le Società controllate.

¹⁸ Il **Responsabile dell'internal audit** dipende gerarchicamente dal CdA, il cui Presidente garantisce il raccordo tra la **funzione internal audit** e l'Organo amministrativo.

Le DOr di comunicazione dell'avvenuta nomina di Presidente e AD di FS SpA da parte del CdA sono predisposte, con riferimento alla Delibera del CdA, dalla [funzione organizzazione di FS SpA](#) e firmate dall'AD di FS SpA.

FORMALIZZAZIONE COR IN FS SPA

Le COr sono predisposte dalla [funzione organizzazione di FS SpA](#) e firmate dal Presidente, dall'AD o del Process Owner di FS SpA, a seconda della tipologia di contenuto del documento, a seguito e con riferimento alla delibera del CdA, laddove prevista.

DOCUMENTI NORMATIVI DI GRUPPO

Ogni documento deve essere numerato con indicazione del *versioning* di riferimento¹⁹, diffuso, tramite liste di distribuzione via e-mail (esterne ed interne alla Società) e mediante pubblicazione sul portale intranet e archiviato.

Nel caso si tratti di un atto di direzione e coordinamento il documento deve essere archiviato nel registro “Raccolta Atti di Direzione e Coordinamento”, rispettivamente di Holding / di ciascuna Capogruppo di Settore.

Qualora il documento abbia valenza per le Società controllate estere, si può prevedere la presenza di un apposito paragrafo che indichi le specificità correlate al processo internazionale e/o al Paese di appartenenza.

Nei documenti normativi in cui sono esplicitati i riferimenti organizzativi delle strutture coinvolte, per garantirne il costante aggiornamento anche a seguito di possibili variazioni organizzative, deve essere predisposto l'Allegato tecnico “Riferimenti Organizzativi” in cui è riportato il naming vigente delle strutture coinvolte nel processo in relazione all'assetto organizzativo della Società. L'Allegato tecnico viene aggiornato senza necessità di rimettere il documento in caso di modifiche organizzative che non abbiano impatti sul processo descritto e sulle connesse responsabilità delle strutture coinvolte, ma solo sul naming delle stesse o sulla loro collocazione organizzativa in ambito societario. Tale Allegato sarà reso disponibile sulla intranet, nella sezione contenente i documenti organizzativi, da parte della [funzione organizzazione di Società](#). In allegato al documento, inoltre, può essere prevista una sezione che espliciti le principali modifiche rispetto alla versione precedente.

DOCUMENTI AI FINI DELLA COMPLIANCE NORMATIVA

I Modelli di compliance normativa a valenza di Gruppo ovvero con valenza aziendale (come ad es nel caso del Modello 231 e dell'ABC Management System) sono emanati dalla Holding previa delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione. Dopo le disposizioni di Legge e lo Statuto, rappresentano, nella gerarchia delle fonti normative interne, documenti sovraordinati rispetto agli altri documenti aziendali. Le Società del Gruppo adottano tali Modelli con delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione e, ove necessario, in base alle proprie peculiarità possono prevedere specifici Modelli a livello aziendale.

Tali documenti per FS SpA sono redatti con il supporto della [funzione organizzazione di FS SpA](#), dal Process Owner di Gruppo / Team interfunzionale in riferimento all'area di competenza / tematica trasversale e da questi presentati al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione, laddove previsto / necessario. Si riporta a titolo esemplificativo di seguito l'elenco dei modelli: il Codice Etico del Gruppo FS Italiane, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001, Programma di Compliance Antitrust, Policy Anticorruzione, Framework Data Protection,

¹⁹ È riportato nell'Allegato - che costituisce parte integrante del presente documento e che può essere aggiornato dalla [funzione organizzazione di FS SpA](#), senza necessità di rimettere il presente documento - lo standard di naming convention per ciascuna tipologia documentale.

Modello di Controllo Interno sull'Informativa Finanziaria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Modello 262), Tax Control Framework, Framework di Gruppo di classificazione e protezione della riservatezza dell'informazione, Regolamento per la gestione interna e comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate e per il trattamento delle informazioni riservate.

MODELLI DI GOVERNANCE E POLICY

I Modelli di Governance e le Policy sono emanati:

1. dalla Holding, se a valenza di Gruppo e/o Intersocietaria;
2. dalla Capogruppo di Settore, se a valenza di Polo, per le materie sulle quali la Capogruppo di Settore esercita direzione e coordinamento;
3. dalla Sub-Holding, se a valenza sulle rispettive controllate.

LINEE GUIDA E PROCEDURE

Le Linee Guida e le Procedure sono emanate:

- dalla Holding a valenza di Gruppo e/o Intersocietario e/o per FS SpA,
- dalla Capogruppo di Settore, dalla Sub-Holding e/o dalle altre Società e possono avere valenza, rispettivamente, in ambito di Polo²⁰, di Sub-Holding, di Società.

Possono essere emessi anche documenti che contengano contestualmente Linee guida e procedure in merito alla stessa materia.

ISTRUZIONI OPERATIVE E MANUALI²¹

Le Istruzioni Operative / i Manuali sono emanati da Holding, dalle Capogruppo di Settore/ Sub-Holding o dalla Società e hanno, di norma, valenza societaria²².

²⁰ A titolo esemplificativo: per attività sulle quali il Polo esercita attività di direzione e coordinamento oppure attività accentrate sulla Capogruppo di Settore per le Società del Polo

²¹ I manuali dei Sistemi di gestione sono esclusi da questa disciplina.

²² In determinati casi le Istruzioni operative possono essere anche a valenza di Gruppo / Polo/ intersocietarie.

SINTESI ITER ELABORAZIONE E FORMALIZZAZIONE MODELLI DI GOVERNANCE E POLICY IN FS SPA

alternative	P di FS SpA	<i>definisce</i>	Modello di Governance / Policy relative alle attività di Audit ²³ e congiuntamente all'AD per l'ODV e, ove ritenuto opportuno, per specifiche casistiche trasversali.
	AD di FS SpA	<i>definisce</i>	Modello di Governance / Policy di Gruppo / a rilevanza strategica / interfunkzionale e congiuntamente al Presidente per l'ODV e, ove ritenuto opportuno, per specifiche casistiche trasversali.
	Process Owner di Gruppo	<i>definisce</i>	Modello di Governance / Policy riferita all'area di competenza
	funzione organizzazione di FS SpA	<i>propone</i>	Modelli di Governance / Policy
		<i>elabora</i>	il documento sulla base degli standard definiti e coordina la condivisione con le strutture aziendali competenti per materia.
	funzione international integration di FS SpA	<i>(in caso sia prevista la sezione internazionale) elabora</i>	il paragrafo del documento relativo al processo per le Società controllate estere, interfacciando il Process Owner di Gruppo / le Sub-Holding / le Società controllate Estere interessate
		<i>si attiva</i>	per la traduzione del documento in inglese ²⁴
	funzione compliance e /o anticorruzione e/o DPO di FS SpA	<i>esamina per gli aspetti di competenza</i>	il documento quando il processo o argomento è sensibile ai fini dei presidi 231 e/o anticorruzione e/o Data Protection
	funzione organizzazione di FS SpA	<i>consolida</i>	il documento previa condivisione finale con il/i Process Owner di Gruppo
	Consiglio di Amministrazione di FS SpA	<i>delibera</i>	il Modello di Governance / Policy (ove prevista l'approvazione del CdA)
alternative	P di FS SpA	<i>firma</i>	il documento contenente il Modello di Governance ²⁵ / Policy relativamente ad attività di Audit e congiuntamente all'AD per l'ODV
	AD di FS SpA	<i>firma</i>	il documento contenente il Modello di Governance / Policy trasversali di Gruppo / a rilevanza strategica / interfunkzionale e congiuntamente al P i documenti inerenti l'ODV
	Process Owner di Gruppo	<i>firma</i>	Modello di Governance / Policy riferita all'area di competenza ²⁶
	funzione organizzazione di FS SpA	<i>diffonde</i>	il documento mediante e-mail, lo pubblica sulla intranet (ove previsto anche in inglese) e lo archivia.

²³ Il Responsabile dell'internal audit dipende gerarchicamente dal CdA, il cui Presidente garantisce il raccordo tra la **funzione internal audit** e l'Organo amministrativo.

²⁴ In caso di difformità prevale il testo nella lingua italiana o del paese che ha emesso il documento.

²⁵ Si precisa che, in considerazione delle specificità e delle caratteristiche di indipendenza della **funzione internal audit**, per l'Audit Charter è prevista l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

²⁶ In base alla tematica possono firmare più Process Owner di Gruppo.

SINTESI ITER ELABORAZIONE E FORMALIZZAZIONE LINEE GUIDA E PROCEDURE IN FS SPA

alternative	Process Owner di Gruppo/Referente funzionale di Gruppo	<i>propone</i>	nuove procedure o aggiornamenti dovute a nuove normative, modifiche organizzative e/o di processo, analisi / richieste di strutture di controllo (Audit, Compliance, ABC, ecc)
	Funzione organizzazione di FS SpA	<i>propone</i>	nuove procedure o aggiornamenti dovute a nuove normative, modifiche organizzative e/o di processo, analisi / richieste di strutture di controllo (Audit, Compliance, ABC, ecc)
		<i>elabora/verifica la bozza predisposta dal PO/RdP</i>	il documento sulla base degli standard definiti e coordina la condivisione con le strutture aziendali competenti per materia
	funzione international integration di FS SpA	<i>(in caso sia prevista la sezione internazionale) elabora</i>	il paragrafo del documento relativo al processo per le Società controllate estere, interfacciando il Process Owner di Gruppo / le Sub-Holding / le Società controllate Estere interessate
		<i>si attiva</i>	per la traduzione del documento in inglese ²⁷
	funzione compliance e/o anticorruzione e/o DPO di FS SpA	<i>esamina per gli aspetti di competenza</i>	il documento quando il processo o argomento è sensibile ai fini dei presidi 231 e/o anticorruzione e/o Data Protection
	funzione organizzazione di FS SpA	<i>consolida</i>	il documento previa condivisione finale con il/i Process Owner di Gruppo
		<i>si attiva</i>	per la traduzione del documento in inglese e le verifiche con funzione international integration e le strutture interessate
	Process Owner di Gruppo di FS SpA /(Responsabile RUO/AD per le trasversali)	<i>firma</i>	il documento In caso di documenti a valenza “trasversale” firma l’AD o il Responsabile Risorse Umane e Organizzazione , in base alla tematica trattata
	funzione organizzazione di FS SpA	<i>diffonde</i>	il documento mediante e-mail, lo pubblica sulla intranet (ove previsto anche in inglese) e lo archivia

²⁷ In caso di difformità prevale il testo nella lingua italiana o del paese che ha emesso il documento.

SINTESI ITER ELABORAZIONE E FORMALIZZAZIONE ISTRUZIONI E MANUALI OPERATIVI IN FS SPA

Process Owner di Gruppo/ Referente funzionale di Gruppo	<i>predispone</i>	la bozza del documento
funzione organizzazione di FS SpA	<i>verifica</i>	la coerenza del documento rispetto al sistema normativo
funzione international integration di FS SpA	<i>(in caso sia prevista la sezione internazionale) elabora</i>	il paragrafo del documento relativo al processo per le Società controllate estere, interfacciando il Process Owner di Gruppo / le Sub-Holding / le Società controllate Estere interessate
	<i>si attiva, se necessario</i>	per la traduzione del documento in inglese ²⁸
Process Owner di Gruppo	<i>firma</i>	il documento
funzione organizzazione di FS SpA	<i>diffonde</i>	il documento mediante e-mail, lo pubblica sulla intranet e lo archivia

²⁸ In caso di difformità prevale il testo nella lingua italiana o del paese che ha emesso il documento.

MODELLO DI RECEPIMENTO DEI DOCUMENTI NORMATIVI EMESSI DA HOLDING CON VALENZA DI ATTI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

A prescindere dalla modalità di adozione dei documenti normativi, come di seguito descritta, nel caso in cui li stessi rappresentino atti di direzione e coordinamento emessi dalla Holding con valenza generale a livello di Gruppo²⁹ ovvero con valenza specifica per una o più Società/Poli, le Capogruppo di Settore devono emettere, indicativamente entro 5 gg lavorativi dall'emissione del documento di Holding, propri **Atti di recepimento**³⁰, a firma del rispettivo AD,³¹ per la successiva adozione dei documenti di Holding da parte delle Società del Polo.

MODELLO DI ADOZIONE DI GRUPPO DEI DOCUMENTI NORMATIVI

Relativamente all'adozione dei documenti normativi emessi dalla Holding da parte delle Società controllate / dalla Capogruppo di Settore da parte delle Società del Polo / dalla Sub-Holding da parte delle Società controllate questa può avvenire, sulla base della tipologia di documenti, secondo quattro modalità:

- 1. Applicabilità diretta (mediante Atto di Adozione);**
- 2. Applicabilità con caratterizzazione organizzativa;**
- 3. Applicabilità con integrazione di processo;**
- 4. Applicabilità con definizione di processo.**

Si precisa che, in relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, le Sub-Holding possono prevedere differenti modalità di adozione del documento da parte delle proprie controllate rispetto a quanto previsto inizialmente (es. applicabilità diretta invece che applicabilità con caratterizzazione organizzativa³²).

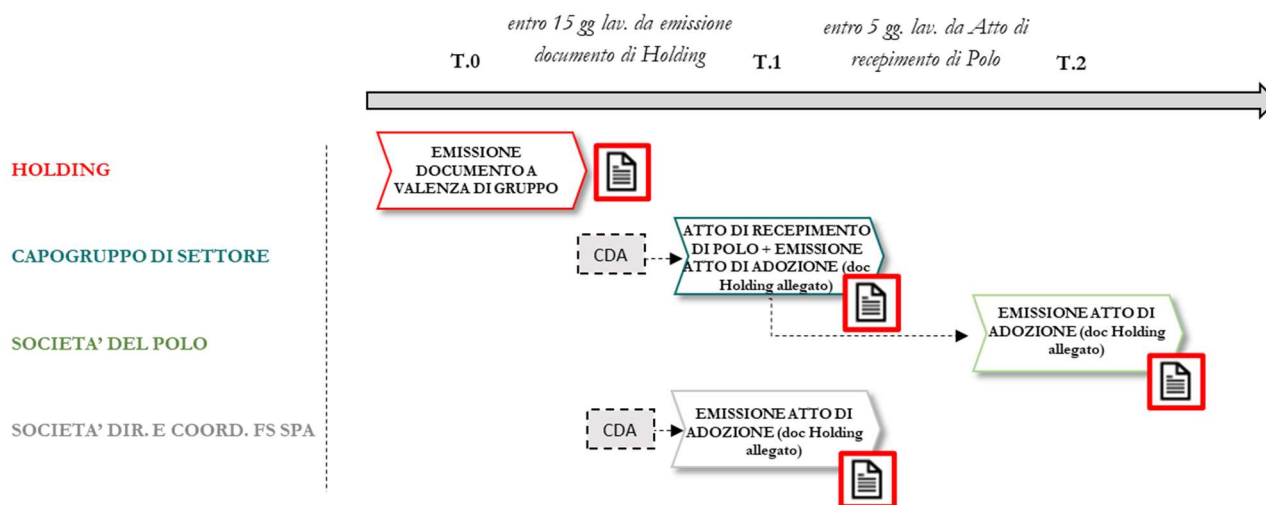
Resta ferma la possibilità per le Società del Gruppo, laddove ritenuto necessario, nel rispetto delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società, di predisporre propri documenti al fine di prevedere ulteriori regole ed autonomi presidi di controllo, anche in presenza di proprie aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.

²⁹ Società, italiane o estere, controllate da FS S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer S.p.A. non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale."

³⁰ L'Atto di Recepimento di Polo e l'Atto di Adozione emanato dalla Società devono essere numerati con indicazione dell'anno e del versioning di riferimento, diffusi tramite liste di distribuzione via e-mail e mediante pubblicazione sul portale intranet e archiviati.

³¹ Nel caso di documenti a firma del Presidente di Holding, anche l'atto di recepimento deve essere firmato dal Presidente della Capogruppo di Settore

³² Un documento emesso da Holding con modalità di recepimento "Applicabilità con integrazione" potrebbe, ad esempio, essere emanato a sua volta da una Società del Polo con "Applicabilità diretta" verso le proprie controllate.

1. APPLICABILITÀ DIRETTA DOCUMENTI EMESSI DA HOLDING


La modalità di adozione “applicabilità diretta” fa riferimento a documenti normativi che sono direttamente applicabili alle Società senza emissione di un ulteriore documento da parte delle stesse, ma solo di un **Atto di Adozione** che riporti in allegato il documento da adottare.

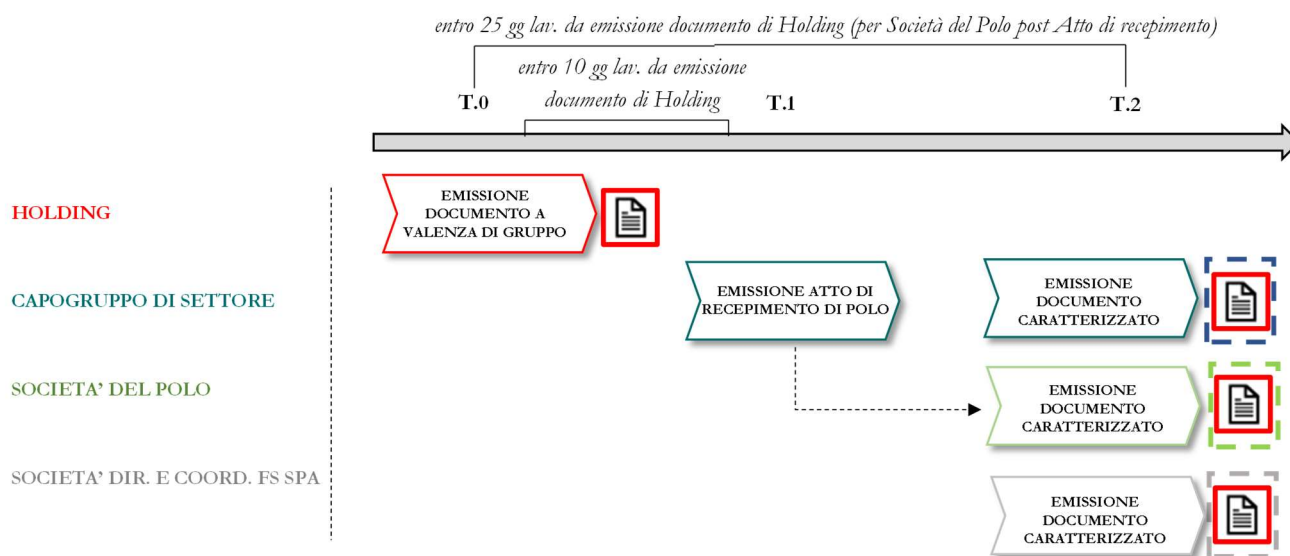
L’atto di adozione deve essere formalizzato, indicativamente entro 15 gg lavorativi dall’emissione del documento di Holding, dalle Capogruppo di Settore e dalle altre Società soggette a direzione e coordinamento di Holding ed indicativamente entro 5 gg lavorativi dopo l’emissione dell’Atto di Recepimento di Polo per le Società del Polo.

Laddove il documento da adottare debba essere approvato dal Consiglio di Amministrazione societario:

- per le Società del Polo tale passaggio avverrà a valle dell’emissione dell’Atto di Recepimento da parte della Capogruppo di Settore;
- per tutte le Società, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la Società emetterà l’Atto di Adozione con allegato il relativo documento di Holding.

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l’Atto di adozione delle Società del Polo può avere valenza anche sulle proprie Controllate. Non è prevista in questo caso la verifica delle strutture di FS SpA in merito alla documentazione emessa dalle Società, ma solo il monitoraggio dell’adozione stessa.

2. APPLICABILITÀ CON CARATTERIZZAZIONE ORGANIZZATIVA DOCUMENTI EMESSI DA HOLDING



La modalità di adozione “applicabilità con caratterizzazione organizzativa” fa riferimento a documenti normativi il cui processo è standardizzabile a livello di Gruppo; in questo caso il processo viene condiviso dalla **funzione organizzazione di FS SpA** con le **funzioni organizzazione delle Società interessate**³³ prima dell’emissione del documento stesso.

A seguito della formalizzazione del documento normativo di Holding³⁴, le Società del Gruppo emettono un proprio documento normativo modificato nelle sole parti relative alle informazioni societarie, all’Allegato tecnico “Riferimenti organizzativi”, oppure in relazione a ulteriori regole ed autonomi presidi di controllo, anche in presenza di propri rischi di reato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.

Il documento normativo è firmato dall’AD / **Responsabile risorse umane e organizzazione**, in base alle deleghe interne a ciascuna Società.

Il documento normativo societario deve essere formalizzato indicativamente entro 25 giorni lavorativi dall’emissione del documento di Holding, fermo restando, per le Capogruppo di Settore la formalizzazione dell’Atto di Recepimento di Polo entro i termini previsti (indicativamente 10 giorni lavorativi).

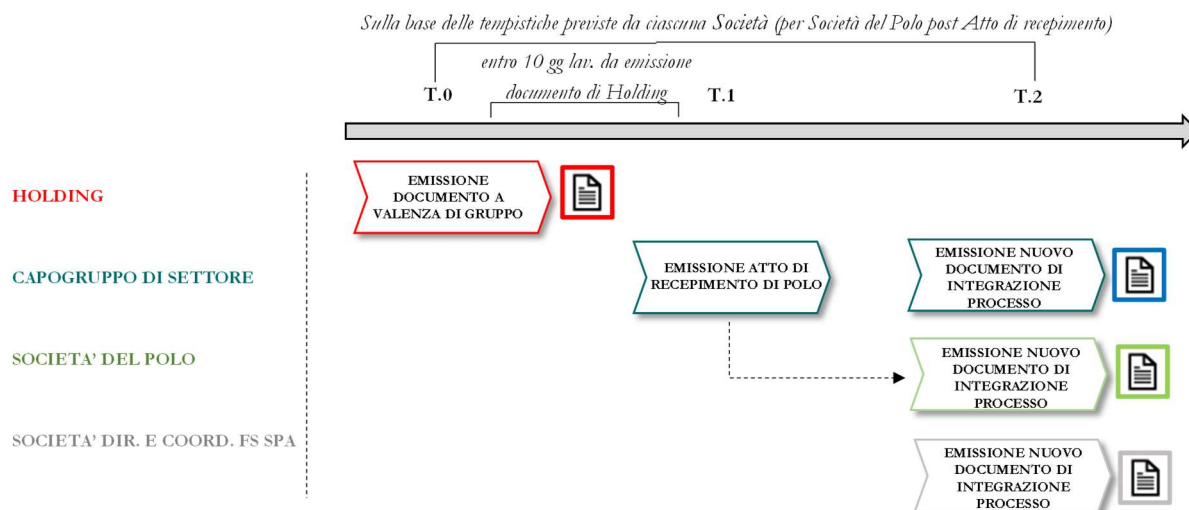
In linea generale, non è prevista in questo caso la verifica in Holding del documento societario, salvo, per le Società dirette controllate, quando ci siano modifiche / integrazioni sostanziali di processo che necessitano una preventiva condivisione, tramite la **funzione organizzazione di FS SpA**, con il Process Owner di Gruppo di riferimento, che si avvale del Referente funzionale di Gruppo.

È sempre previsto il monitoraggio dell’adozione del documento.

³³ Per Holding con le **funzioni organizzazione delle Società dirette controllate**.

³⁴ Oppure delle Capogruppo di Settore / delle Sub-Holding a seconda del perimetro di applicazione del documento normativo.

3. APPLICABILITÀ CON INTEGRAZIONE DI PROCESSO DOCUMENTI EMESSI DA HOLDING



La modalità di adozione “applicabilità con integrazione di processo” fa riferimento a documenti normativi che disciplinano sia le linee guida / le regole di Gruppo che le sole fasi di processo gestite a livello di Gruppo e demandano ai documenti societari la descrizione delle ulteriori fasi complementari.

A seguito della formalizzazione del documento normativo di Holding³⁵, le Società del Gruppo emettono un proprio documento normativo che definisca e disciplini le fasi di processo di competenza societaria, coerentemente con le linee guida e i principi di Gruppo, nonché con le fasi di processo definiti nel documento di Holding.

Il documento normativo societario deve essere formalizzato sulla base delle tempistiche definite da ciascuna Società e condivise con la **funzione organizzazione di FS SpA** e, se presente, **con la funzione organizzazione di Sub-Holding**, fermo restando, per le Capogruppo di Settore la formalizzazione dell’Atto di Recepimento di Polo entro i termini previsti³⁶.

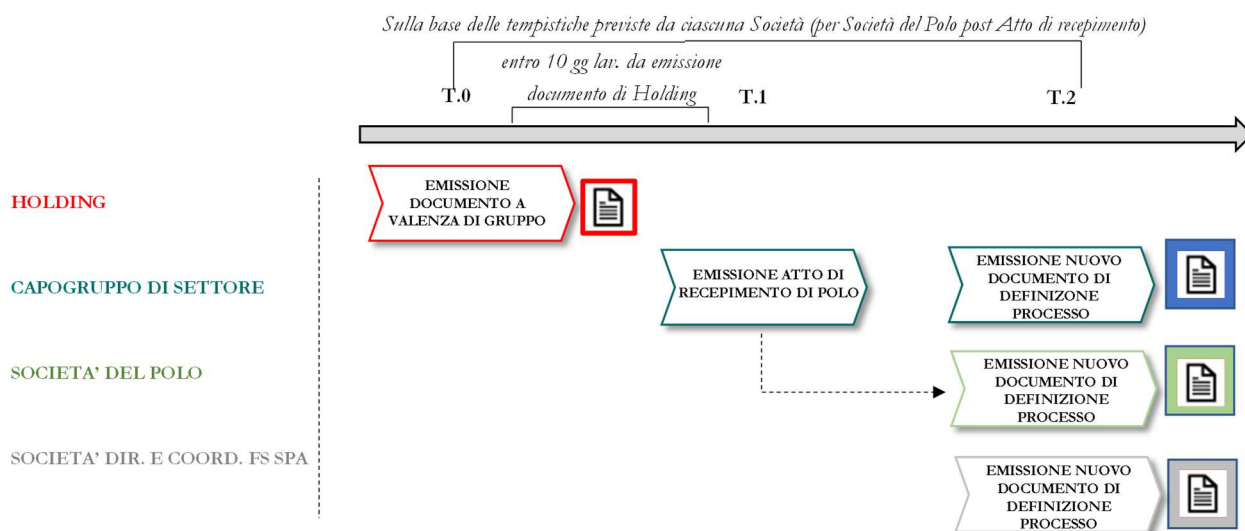
In linea generale, non è prevista in questo caso la verifica in Holding del documento societario, salvo, per le Società dirette controllate, quando ci siano modifiche / integrazioni sostanziali di processo che necessitano una preventiva condivisione, tramite la **funzione organizzazione di FS SpA**, con il Process Owner di Gruppo di riferimento, che si avvale del Referente funzionale di Gruppo.

È sempre previsto il monitoraggio dell’adozione del documento.

³⁵ Oppure delle Capogruppo di Settore / Sub-Holding a seconda del perimetro di applicazione del documento normativo

³⁶ Il documento potrebbe prevedere specifiche tempistiche per l’adozione nell’ambito delle Società del Polo, qualora sia previsto un ruolo della Capogruppo di Settore nel processo e si rende pertanto necessario l’emissione preliminare del documento normativo da parte della Capogruppo stessa.

4. APPLICABILITÀ CON DEFINIZIONE DI PROCESSO DOCUMENTI EMESSI DA HOLDING



La modalità di adozione “applicabilità con definizione di processo” fa riferimento a documenti normativi che disciplinano linee guida / principi generali di Gruppo, a valle dei quali ogni Società deve definire il proprio processo di dettaglio, sulla base delle proprie peculiarità.

A seguito della formalizzazione del documento normativo di Holding³⁷, le Società del Gruppo emettono un proprio documento normativo che definisca e disciplini il proprio processo interno coerentemente con le linee guida e i principi di Gruppo.

Il documento normativo societario deve essere formalizzato sulla base delle tempistiche definite da ciascuna Società e condivise con la [funzione organizzazione di FS SpA](#), fermo restando, per le Capogruppo di Settore la formalizzazione dell’Atto di Recepimento di Polo entro i termini previsti³⁸.

In questo caso, è sempre prevista la verifica, per le Società dirette controllate, tramite la [funzione organizzazione di FS SpA](#), con il Process Owner di Gruppo di riferimento, che si avvale del Referente funzionale di Gruppo.

A tal fine, le Società devono predisporre una nota contenente le modifiche introdotte (con indicazione di pagine e paragrafi modificati) e i relativi razionali, da trasmettere alla [funzione organizzazione di FS SpA](#).

È sempre previsto il monitoraggio dell’adozione del documento.

³⁷ Oppure delle Capogruppo di Settore / Sub-Holding a seconda del perimetro di applicazione del documento normativo

³⁸ Il documento potrebbe prevedere specifiche tempistiche per l’adozione nell’ambito delle Società del Polo, qualora sia previsto un ruolo della Capogruppo di Settore nel processo e si rende pertanto necessario l’emissione preliminare del documento normativo da parte della Capogruppo stessa.

MONITORAGGIO DELL'ADOZIONE DELLA NORMATIVA EMESSA DA HOLDING

Le funzioni organizzazione delle Società del Gruppo pianificano, laddove possibile, l'adozione dei documenti emessi dalla Holding e, ove presente, dalla Capogruppo di Settore /Sub-Holding e comunicano rispettivamente alla funzione organizzazione di FS SpA e alla funzione organizzazione della Capogruppo di Settore / Sub-Holding il piano definito di rispettiva competenza.

Ogni trimestre, con riferimento ai documenti di competenza, le funzioni organizzazione di Società predispongono un report sullo stato di attuazione rispetto a quanto pianificato e lo trasmettono alla funzione organizzazione di FS SpA per le Società soggette a direzione e coordinamento da parte di FS SpA e alla funzione organizzazione delle Capogruppo di Settore per le Società dei Poli³⁹.

La funzione organizzazione della Capogruppo di Settore assicura il monitoraggio dell'adozione della normativa da parte delle Società del Polo, predisponendo trimestralmente il consolidato a livello di Polo e lo trasmette, relativamente ai documenti afferenti ai processi trasversali, alla funzione organizzazione di FS SpA e, per le Società estere, anche alla funzione international integration di FS SpA.

La funzione organizzazione di FS SpA assicura, relativamente ai documenti afferenti ai processi trasversali, il monitoraggio del recepimento e dell'adozione della normativa da parte delle Capogruppo di Settore e delle altre Società del Gruppo su cui esercita direzione e coordinamento e predispone, sulla base dei consolidati di Polo, un report di monitoraggio consolidato a livello di Gruppo che viene condiviso trimestralmente con i Process Owner di competenza e con la funzione audit di FS SpA.

³⁹ La funzione organizzazione della Capogruppo di Settore / Sub-Holding assicura anche il monitoraggio dell'adozione da parte delle Società del Polo/controllate per i documenti emessi in ambito di Capogruppo di Settore/ Sub-Holding, diversi da quelli di recepimento e adozione di Holding.

ATTI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Gli Atti di Direzione e Coordinamento, se espressamente qualificati come tali, sono atti generali di indirizzo, direttive, pareri, modelli di governance e policy, linee guida e procedure attraverso cui viene esercitata, per gli ambiti di competenza, l'attività di direzione e coordinamento della Holding verso le Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA e delle Capogruppo di Settore verso le rispettive Società del Polo.

Gli atti di direzione e coordinamento hanno natura di indirizzo preventivo o di intervento successivo (assumendo in tale ultimo caso la forma della richiesta di modifica o revoca della deliberazione o della determinazione cui si riferiscono).

In particolare, possono emettere Atti di Direzione e Coordinamento a) il Consiglio di Amministrazione relativamente ai poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo statuto; b) gli organi delegati, che esercitano i poteri di cui sono titolari ai sensi di legge e di statuto, nonché quelli delegati dal Consiglio di Amministrazione; c) i Process Owner di Gruppo negli ambiti professionali di cui alle loro responsabilità e competenze, relativamente agli Atti di Direzione e Coordinamento di Holding; d) i Responsabili di primo riporto a Presidente e AD delle Capogruppo di Settore, esercitando i poteri e/o mandati conferiti dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato e le attribuzioni assegnate mediante le disposizioni organizzative emanate dall'Amministratore Delegato, negli ambiti professionali di cui alle loro responsabilità e competenze relativamente agli Atti di Direzione e Coordinamento di Polo.

In caso di Atti di Direzione e Coordinamento emessi dalla Holding con valenza generale a livello di Gruppo ovvero con valenza specifica per una o più Società / Poli, le Capogruppo di settore provvedono al recepimento del documento a livello di Polo, con dichiarazione a firma del rispettivo AD, mediante Atto di Recepimento di Polo.

Gli atti di direzione e coordinamento sono formulati esclusivamente per iscritto ed espressamente qualificati come tali, nonché raccolti negli appositi registri denominati "Raccolta Atti di Direzione e Coordinamento", tenuti a cura rispettivamente dalla [funzione legale / societario di FS SpA](#) per la Holding e da ciascuna [funzione legale /societario della Capogruppo di Settore](#) per i Poli. A tal fine, gli Atti di direzione e coordinamento emessi dovranno essere tempestivamente inviati dall'emittente alle [funzioni legali /societario](#) per l'archiviazione.

COMUNICATI AL PERSONALE

Comunicati volti a divulgare norme di comportamento per i dipendenti, ovvero di carattere gestionale e amministrativo. Sono diffusi mediante i canali di comunicazione interna e resi disponibili sulla piattaforma intranet. In particolare, i messaggi sulla piattaforma si distinguono in tre tipologie in relazione agli obiettivi che si vogliono conseguire:

- **News:** messaggi brevi limitati a comunicazioni di servizio o ad informazioni di sistema senza alcun allegato. Tale tipologia non prevede un'obbligatorietà della presa visione.
- **Comunicazione al personale:** campagne di comunicazione per le quali è prevista la possibilità di un allegato esplicativo da visualizzare. Tuttavia, qualora non se ne prenda visione, ciò non genera alcuna conseguenza.
- **Informativa Obbligatoria:** campagne di comunicazione c.d. obbligatorie, per le quali, in mancanza di presa visione da parte del personale interessato entro il termine stabilito, prevedono il blocco del self service sulla intranet.⁴⁰

Tutte le comunicazioni di cui sopra generano reportistica per il gestore in relazione al personale che ne ha preso visione.

Per FS SpA i comunicati al personale sono predisposti dalla [funzione gestione di FS SpA](#) e, a secondo del tema trattato, possono avere valenza di Società o di Gruppo.

⁴⁰ In questo caso non sarà consentito al dipendente di utilizzare nessuna delle funzionalità presenti sul Self Service della intranet fino a quando non prenderà visione del testo dell'informativa.

PROCEDURE AMMINISTRATIVO – CONTABILI

Nel sistema normativo aziendale sono incluse le **Procedure Amministrativo Contabili (PAC) del Dirigente Preposto** definite in coerenza con la legge 262/2005. Le PAC regolamentano informazioni, dati e rilevazioni amministrativo - contabili descrivendo in ordine logico e cronologico le attività necessarie a produrli o rilevarli, il sistema dei controlli interni sottostante e le relative modalità di effettuazione e tracciabilità.

Le PAC fanno riferimento ai documenti normativi/organizzativi esistenti e/o alle prassi utilizzate all'interno dell'azienda, focalizzandosi sugli aspetti più strettamente amministrativo - contabili dei processi.

Il Dirigente Preposto assicura l'allineamento e l'aggiornamento delle PAC rispetto alle revisioni ed emissioni dei documenti normativi/organizzativi che insistono sugli stessi processi.

Le PAC sono composte da un *Narrative* ossia un documento descrittivo delle diverse fasi del processo e da una Matrice dei controlli. Le PAC possono essere:

- procedure aventi rilievo di Gruppo, Procedure Amministrativo-Contabili di Gruppo – **PAC/G**;
- procedure aventi rilievo per le società rientranti nel c.d. perimetro 262 (Procedura Amministrativo-Contabile “Unica” – **PAC/U**) e che fruiscono del *service* degli *Outsourcer* di Gruppo; tali procedure fanno riferimento quindi alla gestione dei processi amministrativo – contabili affidati all'*Outsourcer* amministrativo Ferservizi o ad altre società che svolgono servizi in *outsourcing*;
- procedure aventi rilievo aziendale, Procedure Amministrativo-Contabili della Società X – **PAC/X**.

Si specifica che la PAC/G/001 “*Standard delle Procedure Amministrativo Contabili*” emessa dal Dirigente Preposto di FS SpA disciplina lo schema *standard* per la redazione ed emanazione delle Procedure amministrativo contabili 262.

Le **PAC/G** sono redatte dallo *staff* del Dirigente Preposto (DP) di FS SpA e da quest'ultimo emesse.

Staff del Dirigente Preposto di FS SpA	<i>identifica</i>	i processi rilevanti ai fini 262 sui quali redigere una PAC/G
	<i>elabora</i>	la bozza della PAC/G sulla base degli <i>standard</i> definiti in termini di <i>narrative</i> e di matrice dei controlli in condivisione con il/i Process Owner di Gruppo/Referenti funzionali di Gruppo ⁴¹ / loro delegati
Process Owner di Gruppo/Referenti funzionali di Gruppo/loro delegati	<i>valida</i>	la PAC/G ai fini della sua formale approvazione
Dirigente Preposto di FS SpA	<i>firma</i>	la PAC/G per emanazione
Staff del Dirigente Preposto di FS SpA	<i>diffonde</i>	la PAC/G mediante lista di diffusione e pubblicazione sulla intranet

⁴¹ Così come definiti nella “Policy Strumenti di gestione delle famiglie professionali”

Le **PAC Uniche** (PAC/U) sono redatte dallo *staff* del Dirigente Preposto (DP) di **FS SpA** e da quest'ultimo emesse con la validazione degli altri DP/DA (Direttore amministrativo) societari rientranti nel perimetro della PAC di riferimento.

Staff del Dirigente Preposto di FS SpA	<i>identifica</i>	i processi rilevanti ai fini 262 sui quali redigere una PAC/U
	<i>elabora</i>	la bozza della PAC/U sulla base degli <i>standard</i> definiti in termini di <i>narrative</i> e di matrice dei controlli in condivisione con il/i Process Owner di Gruppo/Referenti funzionali di Gruppo/loro delegati - <i>Outsourcer</i> di competenza
Process Owner di Gruppo/Referenti funzionale di Gruppo /loro delegati - <i>Outsourcer</i>⁴² di competenza	<i>valida</i>	la PAC/U ai fini della sua formale approvazione
DP/DA societario	<i>valida</i>	la PAC/U ai fini della sua formale approvazione
Dirigente Preposto di FS SpA	<i>firma</i>	la PAC/U per emanazione
Staff del Dirigente Preposto di FS SpA	<i>diffonde</i>	la PAC/U mediante lista di diffusione e pubblicazione sulla intranet aziendale

Le **PAC societarie (PAC/X)** sono redatte dagli *staff* dei Dirigenti Preposti/Responsabili Amministrativi delle Società in cd. perimetro 262. Tali PAC sono emanate dal Dirigente Preposto/Direttore Amministrativo (DP/DA) della singola Società e sono firmate per visto di *quality assurance* anche dal Dirigente Preposto di FS SpA ⁴³.

Staff del DP/DA societario e Staff del Dirigente Preposto di FS SpA	<i>identificano</i>	i processi rilevanti ai fini 262 sui quali redigere una PAC/X
Staff del DP/DA societario	<i>elabora</i>	la bozza della PAC/X sulla base degli standard definiti in termini di <i>narrative</i> e di matrice dei controlli in condivisione con il/i Referenti di processo/loro delegati di competenza
Referente di processo societario/loro delegati	<i>valida</i>	la PAC/X ai fini della sua formale approvazione
Staff del Dirigente Preposto di FS SpA	<i>verifica</i>	la PAC/X per attività di <i>quality assurance</i> ⁴¹
DP/DA societario	<i>firma</i>	la PAC/X per emanazione
Dirigente Preposto di FS SpA	<i>firma</i>	la PAC/X per visto di <i>quality assurance</i> ⁴¹

⁴² Ad es. Ferservizi per le attività amministrative

⁴³ Ad eccezione delle PAC/x di Ferrovie dello Stato Italiane (PAC/FS), che sono emanate dal DP di FS SpA.

Staff del DP/DA societario	<i>diffonde</i>	la PAC/X mediante lista di diffusione
Staff del Dirigente Preposto di FS SpA	<i>diffonde</i>	la PAC/X mediante pubblicazione sulla intranet

Inoltre, per le società dotate del *Tax Control Framework* è prevista: i) l'integrazione delle PAC 262 con apposite appendici/specifiche fiscali (**PAC Fiscalizzate**) e ii) l'implementazione di specifiche procedure amministrativo contabili e fiscali a presidio dei processi aziendali prettamente fiscali (**PAC Fiscali**) aventi valenza anche ai fini del Modello 262. In conformità a quanto previsto nel “Modello di controllo dei rischi fiscali” (i) le procedure (fiscali e fiscalizzate) delle società controllate sono emanate dal DP/DA della singola società, verificate, per gli aspetti fiscali, dal *Tax Compliance Manager* societario e, per visto di *quality assurance*, dal DP e dal *Tax Compliance Manager* di FS SpA e (ii) le procedure (fiscali e fiscalizzate) di FS o di Gruppo sono firmate dal DP di FS SpA con il visto, per gli aspetti fiscali, del *Tax Compliance Manager* di FS SpA.

Le PAC riferibili a processi aziendali trattati nell'ABC system sono condivise preliminarmente anche con la **funzione anticorruzione di Società** al fine di individuare i controlli 262 rilevanti anche ai fini ABC a cui il DP assocerà la codifica “anticorruzione”, laddove previsto dall'ABC system societario.

Firmato
Massimo Bruno



ALLEGATO: RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

ALLEGATI RUOLO	DATA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
funzione audit di FS SpA	25/11/2022	Struttura AUDIT a riporto del Presidente	DOr n. 146/P del 5 agosto 2021
Responsabile Risorse Umane e Organizzazione di FS SpA	25/11/2022	Struttura CORPORATE AFFAIRS a riporto dell'AD	DOr n. 147/AD dell'8 ottobre 2021
funzione organizzazione di FS SpA	25/11/2022	Struttura GROUP ORGANIZATION in ambito CORPORATE AFFAIRS	DOr n. 150/COA dell'8 ottobre 2021
funzione sviluppo del personale di FS SpA	25/11/2022	Struttura DEVELOPMENT & PERFORMANCE MANAGEMENT in ambito CORPORATE AFFAIRS	DOr n. 150/COA dell'8 ottobre 2021
funzione gestione di FS SpA	25/11/2022	Struttura GESTIONE in ambito CORPORATE AFFAIRS	DOr n. 150/COA dell'8 ottobre 2021
funzione international integration di FS SpA	25/11/2022	Struttura INTERNATIONAL TRANSFORMATION & INTEGRATION in ambito INTERNATIONAL	DOr n. 152/INT-COA dell'8 ottobre 2021
funzione legale/societario di FS SpA	25/11/2022	Struttura AFFARI SOCIETARI DI GRUPPO, DI FS E CORPORATE GOVERNANCE in ambito LEGAL AFFAIRS	DOr n. 153/LEG-COA dell'8 ottobre 2021
funzione compliance di FS SpA	25/11/2022	Struttura COMPLIANCE in ambito LEGAL AFFAIRS	DOr n. 153/LEG-COA dell'8 ottobre 2021
DPO di FS SpA	25/11/2022	Struttura DATA PROTECTION OFFICER in ambito LEGAL AFFAIRS	DOr n. 153/LEG-COA dell'8 ottobre 2021
Staff del DP di FS SpA	25/11/2022	Struttura PROCEDURE E SISTEMI DI GRUPPO in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	DOr n. 148/APC-COA dell'8 ottobre 2021
funzione anticorruzione di FS SpA	25/11/2022	Struttura ANTI-CORRUPTION in ambito SECURITY & RISK	DOr n.154/SER-COA del 28 luglio 2021

Il presente documento è redatto nel rispetto dalla seguente normativa:

- Normativa interna:
 - Statuto del Gruppo FS Italiane
 - Codice Etico del Gruppo FS Italiane
 - Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001
 - Modello di Governance del Gruppo FS Italiane
 - Modello di Compliance del Gruppo FS Italiane
 - Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione e *Anti Bribery & Corruption management system* (ABC system) adottati dalle Società
 - Framework di Data Protection
 - Framework di Data Classification



ALLEGATO: VERSIONING DEL DOCUMENTO

Il presente documento aggiorna e sostituisce la *DdG 249/AD del 28/02/2018 "Regole di Governance e Linee Guida in materia di comunicazione organizzativa"*.

VERSIONE/DATA	DOCUMENTO	MOTIVO DELLA REVISIONE
1.0 del 25/11/2022	GR_LG/P_ <i>Redazione e diffusione della normativa aziendale_n.1_V.01</i>	Aggiornamento delle linee guida in materia di normativa di Gruppo e estensione del perimetro del documento sulle linee guida di Gruppo in materia di redazione e diffusione della normativa aziendale e sul relativo processo di FS SpA.



Naming Convention Documenti Normativi: AMBITO_TIPO DOCUMENTO_NOME_NUMERO_VERSIONE	
AMBITO	GR = Gruppo / INT =Intersocietario / PL = Polo / SH = Sub-Holding / SO =Società
TIPO DOCUMENTO	MdG =Modello di Governance / PY =Policy / LG =Linee Guida / P =Procedura / IO =Istruzioni Operative / M =Manuali
NOME	Titolo del documento
NUMERO	n. x – identificativo progressivo univoco per tutte le tipologie di documenti
VERSIONE	v.xx – da aggiornare a fronte di revisioni del documento (<i>escluso aggiornamento dei soli allegati</i>)